

м. Кропивницький

«06» січня 2026 року

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРІАНА", (далі – Постачальник) в особі голови фермерського господарства Мороз Тімура Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІУРРЕМ»** (далі – Покупець), в особі директора Шевченко Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані “Сторони”, уклали цей Договір поставки сільськогосподарської продукції (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити у встановлений строк (строки), а Покупець – прийняти та оплатити зернові культури, далі за текстом – Товар.

1.2. Найменування, кількість, ціна, загальна вартість Товару, порядок розрахунків за Товар, якість та інші характеристики Товару визначаються у Специфікаціях до цього Договору, які є невід'ємною його частиною.

1.3. Постачальник гарантує Покупцеві, що Товар є його власністю й вільний від прав третіх осіб: не є предметом застави (у тому числі податкової), не перебуває під арештом, щодо нього відсутні судові або адміністративні спори, кримінальні провадження, а також гарантує чинність всіх наданих документів на дату підписання та впродовж терміну виконання цього Договору. Постачальник гарантує Покупцеві, що Товар не походить з територій, тимчасово непідконтрольних Україні та/або розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій, та не існує жодних обмежень чи перешкод для здійснення експорту поставленого Товару.

2. УМОВИ І ТЕРМІНИ ПОСТАВКИ

2.1. Термін поставки/відвантаження, умови (базис) поставки Товару, тип транспорту (якщо застосовано), а також інші умови, які Сторони бажають додатково узгодити, визначаються Сторонами в Специфікаціях до цього Договору.

Поставка зазначеного в Специфікації обсягу (кількості) Товару може здійснюватися Постачальником окремими партіями (частинами).

Окремою партією Товару за цим Договором вважається кількість Товару (його частина від повного обсягу), поставлена Постачальником окремо від іншого обсягу Товару протягом однієї календарної доби або одного робочого дня.

2.2. Постачальник зобов'язується здійснити поставку Товару у відповідності до визначених Сторонами у Специфікаціях правил поставки «Інкотермс-2020». У випадку розбіжностей між умовами цього Договору та правилами «Інкотермс-2020», пріоритет мають умови цього Договору.

2.3. Датою поставки партії Товару від Постачальника до Покупця вважається дата зазначена у видатковій накладній, підписаній уповноваженими представниками Сторін. Перехід права власності, а також ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару відбуваються в момент передання Товару Покупцеві за видатковими накладними.

2.4. При поставці Товару (в разі якщо Сторонами було обрано паперовий обмін документами), Постачальник зобов'язується надати Покупцю:

- оригінал екземпляру Договору Покупця, підписаний та скріплений печаткою;
- оригінал Специфікації до Договору;
- оригінал рахунок-фактури;
- оригінал Акта переоцінки товару;
- оригінал видаткової накладної;

- оригінал товарно-транспортної накладної оформленої на ім'я Покупця, та інші документи за запитом Покупця для підтвердження походження Товару.

2.5. При отриманні Товару за кількістю та якістю, здійснюється Покупцем у пункті поставки Товару за результатами зважування та лабораторних досліджень лабораторією Покупця.

2.6. При укладанні цього Договору Постачальник підтверджує, що він є сільськогосподарським підприємством-виробником Товару та здійснює його першу поставку, і відповідно Покупець є першим набувачем права власності на Товар, а також зобов'язується надати Покупцю копії наступних документів:

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань (Свідоцтво);

- Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наданий не менше ніж за 10 календарних днів до дати підписання Договору;

- Сформований витяг з електронного кабінету платників податків, про юридичну особу яка має намір заключити договір з ТОВ «ХЮРРЕМ», з розділу Інформація про бізнес партнера, наданий на дату підписання Договору;

- Статут/положення (титульна сторінка, сторінка, що містить інформацію про юридичну адресу, повноваження директора/керівника/голови правління, види діяльності по Статуту;

- Витяг з реєстру платників ПДВ, свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку (якщо є платниками таких податків);

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємств/ податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи з квитанцією;

- Довіреність на особу, яка буде підписувати Договір, якщо особа не має права вчиняти дії від імені Постачальника без довіреності, в тому числі підписувати договори (не є керівником юридичної особи (директором, головою фермерського господарства, чи ін.);

- Наказ про призначення керівника Постачальника (директора/ голови фермерського господарства /голови правління, чи ін.), якщо договір підписується ним;

- Форма звітності 4-сг за той звітний період, урожай якого поставляється, з квитанцією про подачу або штампом з датою і підписом про прийняття форми;

- Форма звітності 29-сг, за той звітний період урожай якого збирався/поставляється року з квитанцією про подачу або штампом з датою і підписом про прийняття форми;

- Форма звітності 37-сг (місячна) звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур, за той звітний період (місяць), урожай якого поставляється, в разі якщо Постачальник не може надати форму звітності 29-сг згідно періоду подачі звітності, що не настав у встановлені законодавством України строки.

- Довідку видану у поточному році, про орендовані землі та землі, що належать підприємству на праві власності чи праві постійного користування від сільської чи районної ради або Держгеокадастру.

2.7. Зазначені документи в п.2.6. даного Договору Постачальник зобов'язується засвідчити підписом керівника та відбитком печатки та надати Покупцю протягом 10 днів з моменту підписання Договору (або відповідної Специфікації).

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

3.1. Товар що поставляється повинен бути у здоровому стані, зерно не зіпріле, без теплового пошкодження під час сушіння. Товар повинен мати властивий здоровому зерну кожного виду нормальний запах (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх запахів), мати нормальний колір, зараження зерна шкідниками зерна не допускається. Не допускається зараженість та вміст насіння карантинних та токсичних рослин.

3.2. За якістю Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ, чинними в Україні і вказаним у Специфікації до Договору. У випадку, якщо якість Товару не відповідає показникам якості, що зазначені Специфікації до Договору, Покупець має право відмовитися від Товару.

3.3. В разі невідповідності Товару показникам якості зазначених в Специфікації, за результатами лабораторних аналізів здійсненими лабораторією Покупця, Покупцем складається Акт переоцінки Товару.

3.3.1. У разі лабораторного підтвердження невідповідності Товару (партії Товару) по якості Покупець направляє на підписання, засобами електронного документообігу, Постачальнику Акт переоцінки Товару в якому зазначаються базові показники Товару та фактичні відхилення від них за результатами лабораторних аналізів здійсненими лабораторією Покупця а також розрахунок ціни Товару в залежності від фактичної якості Товару.

3.4. Також Сторони погодили, що після підписання Акта переоцінки Товару за результатами лабораторних аналізів, Постачальником складається видаткова накладна (з урахуванням ціни та суми вартості Товару (партії Товару) визначених в акті переоцінки Товару) та надається на підписання Покупцю.

3.5. У випадку не підписання Постачальником Акта переоцінки протягом 3 (трьох) днів з моменту його отримання, Акт переоцінки вважається підписаним/погодженим Постачальником/Сторонами, а показники якості та вартість партії Товару зазначені в Акті переоцінки Товару – прийнятими без зауважень Постачальником.

3.6. Зважування Товару має проводитись на автомобільних вагах, каліброваних та повірених відповідно до чинного законодавства України.

3.6.1. У разі відсутності у Постачальника належним чином повірених вагів, він зобов'язаний

забезпечити зважування Товару на повірених вагах за свій рахунок;

3.6.2. Якщо вимоги пункту 3.6. Постаачальником не виконанні, вага Товару, визначена Покупцем чи іншою юридичною особою, в т. ч. вантажоотримувачем, у пункті розвантаження (поставки) Товару, має переважне значення при вирішенні спорів між Сторонами по вазі Товару.

4. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна Товару за одиницю, загальна вартість та порядок розрахунків за поставку повного обсягу Товару або його окремої партії, попередньо узгоджуються Сторонами та зазначаються в Специфікації до цього Договору, також сторони погоджують, що в разі здійснення передоплати за Товар вона може здійснюватись поетапно, окремими частинами.

Ціна Товару та його загальна вартість, зазначені в Специфікації до даного Договору, не можуть вважатися Сторонами остаточними доки не будуть отримані в пункті вивантаження результати лабораторних досліджень якості Товару, а у випадку виявлення невідповідності якості Товару - Сторонами не буде підписано, чи погоджено в порядку встановленому даним Договором, Акт переоцінки Товару.

4.2. Загальна вартість (ціна) Договору становить суму, що складається із вартості кожної поставленої партії Товару, вказаної у відповідних видаткових накладних та/або Специфікаціях.

4.3. Остаточна вартість Товару (партії) визначається за наслідком перерахунку ціни Товару, здійсненого на підставі результатів щодо якісних показників Товару визначених лабораторією Покупця у Пункті розвантаження, відповідно до розділу 3 даного Договору.

4.4. Постаачальник сплачує Покупцю вартість Товару за Договором (Специфікацією) зменшуючи її на суму відкоригованої вартості (ціни) Товару, яка вказана в Актах переоцінки Товару.

4.5. При будь-яких обчисленнях ціни за кілограм Товару за цим Договором здійснюється округлення до п'яти знаків після коми за загальноновстановленими арифметичними правилами. При будь-яких обчисленнях за кілограм, вартості Товару, суми ПДВ за цим Договором здійснюється округлення до двох знаків після коми за загальноновстановленими арифметичними правилами. При обчисленнях кількості (ваги) Товару округлення здійснюється до трьох знаків після коми.

4.6. Специфікація, рахунок, Акт переоцінки Товару, товарно-транспортна накладна, видаткова накладна складаються Постаачальником українською мовою, відповідно до вимог чинного законодавства України, та повинні містити посилання на даний Договір. Кількість Товару у специфікації, рахунку, Акті переоцінки Товару, товарно-транспортній накладній, видатковій накладній та податковій накладній вказується в кілограмах.

4.7. У випадку, коли податкова накладна реєструється Постаачальником пізніше ніж, протягом двох місяців з дня настання зобов'язання, Покупець недоплачує 14% від суми поставки Товару, залишаючи їх як компенсацію за недоотриманий податковий кредит.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Постаачальник підтверджує, що він є сільськогосподарським підприємством-виробником товару та здійснює його першу поставку і відповідно Покупець є першим набувачем права власності на товар з моменту його виробництва Постаачальником. Якщо в подальшому виявиться, що така інформація не відповідає дійсності і внаслідок чого до Покупця буде застосовано санкції з боку державних органів (нарахування податкових зобов'язань, штрафів та т.п.). Постаачальник зобов'язується відшкодувати Покупцю суми сплачених останнім податкових зобов'язань, штрафів та збитків.

5.2. У разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань передбачених чинним законодавством України щодо реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, винна Сторона зобов'язується компенсувати іншій стороні всі понесені збитки і витрати. У випадку реєстрації Постаачальником податкової накладної на фактично поставлений товар, яка надасть можливість Покупцеві скористатися правом на податковий кредит по ній, Покупець зобов'язується повернути суму податкового кредиту Постаачальнику після визнання його податковим органом.

5.3. Сторона, яка порушила умови цього Договору, відшкодовує іншій Стороні завдані своїми діями чи бездіяльністю збитки в повному обсязі на суму штрафних санкцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо інше прямо не вказано у цьому Договорі, відшкодовуються лише реальні збитки.

5.4. За відмову від підписання Акта переоцінки Товару зазначеного в п. 3.3., цього Договору, Постаачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі 20% від вартості Товару (партії Товару), зазначеного у відповідній Специфікації до цього Договору.

5.5. Постаачальник зобов'язується оплатити послуги сюрвейєра, який вказаний в п. 3.6.2 за

проведення незалежного аналізу показників якості партії Товару.

5.6. У випадку прострочення передачі Товару Постачальником протягом терміну вказаного у п. 2, кожної Специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору Постачальник:

а.) сплачує Покупцеві штраф в розмірі 20 % від вартості непоставленого Товару а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення зобов'язання, що діяла в період, за який нараховується штрафна санкція.

б.) відшкодовує Покупцеві збитки, пов'язані з придбанням Покупцем у третіх осіб, непоставленої кількості Товару передбаченої відповідною Специфікацією. Такі збитки складаються, в тому числі, але не обмежуючись, з позитивної різниці між ціною Товару за відповідною Специфікацією до цього Договору і ціною за якою Покупець придбав Товар у третіх осіб, за кожен кілограм непоставленого Товару.

5.7. У разі порушення строків оплати Товару, зазначених у Договорі (Специфікації) на кожну партію Товару, Покупець на вимогу Постачальника, зобов'язується сплатити останньому суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, згідно статті 625 Цивільного кодексу України.

5.8. Покупець зобов'язується повернути кошти в сумі відкоригованої вартості (ціни) Товару, яка вказана в Акті переоцінки Товару на розрахунковий рахунок Покупця, якщо Покупець попередньо здійснив оплату Товару по Договору у розмірі 86%.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності у випадку невиконання або неналежного виконання своїх взаємних зобов'язань за цим Договором, в результаті настання форс-мажорних обставин, а саме: пожежа, наводнення, землетрус або іншого стихійної біди, війни, військових дій будь - якого роду, прийняття нормативних актів або інших дій зі сторони уповноважених органів державної влади, що впливають на виконання Сторонами цього Договору, а також інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін, включаючи прийняття закону або іншого нормативного акту, що забороняє будь - які дії, передбачені цим Договором.

6.2. Сторона, що зазнала впливу форс-мажорних обставин, зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту настання таких обставин. Якщо строк дії форс-мажорних обставин триватиме більше 30 днів підряд, то кожній із сторін буде надано право розірвати цей Договір, повідомивши про це іншу сторону за 10 днів. В цьому випадку Сторони здійснюють реституцію.

6.3. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин для тієї чи іншої Сторони Договору, що унеможливило виконання нею зобов'язань по даному Договору, є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (її регіональним відділенням).

6.4. Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Строк дії Договору встановлюється з дня його підписання Сторонами і діє до **31.12.2026 р.**, а у випадку несвоєчасного виконання Сторонами своїх договірних обов'язків - до повного виконання ними прийнятих на себе зобов'язань.

7.2. Сторони домовилися, що шляхом підписання даного Договору Покупець та Постачальник надають згоду на обробку персональних даних.

7.3 Покупець та Постачальник підтверджують, що вони належним чином повідомлені про включення їх персональних даних, до бази ПД «Контрагенти» для обробки.

7.4. Зміни та доповнення до Договору здійснюються шляхом укладання додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною Договору та набуває чинності з моменту підписання її Сторонами.

7.5. Сторони мають право відкласти виконання своїх зобов'язань у випадку настання обставин непереборної сили, які підтверджуються у встановленому законом порядку.

7.6. Постачальник не має права уступати третім особам свої права по цьому Договору без попереднього письмового дозволу Покупця.

7.7. Договір укладено у двох оригінальних примірниках за фактичною адресою Покупця, а саме: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Перша Виставкова, буд. 29л, які знаходяться по одному у кожній із Сторін.

7.8. Про зміни юридичних, банківських реквізитів Сторони сповіщають одна одну впродовж 2-х днів після настання змін.

7.8.1. Обмін документами за цим Договором в електронній формі із застосуванням та у відповідності до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Для Договору та будь-яких документів, складених в

електронній формі, датою оформлення документа, вважається дата, зазначена в самому документі як дата його складання, незалежно від дати накладення електронного підпису, разом з цим сторони можуть обмінюватись документами як в електронній так і паперовій формі.

7.9. Цей Договір вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та проставлення печаток, за допомогою засобів механічного, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису. Підписання даного договору, а також обмін всіма документами між Сторонами може здійснюватись через «Портал контрагентів компанії ТОВ ХЮРРЕМ» (<https://agroedoc.com/>) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, визначених даним Договором. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо предмету даного Договору вважаються недійсними. У разі якщо Сторона використовує в господарській діяльності печатку – цей Договір, додатки, додаткові угоди до даного Договору, рахунки а також первинні документи мають бути завірені печатками кожної зі Сторін.

7.10. Сторони домовилися, первинні бухгалтерські документи (в т.ч. рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання-передавання Продукції, акти-переоцінки Товару, акти звірки взаєморозрахунків та інші документи), а також додаткові угоди, специфікації, додатки до Договору можуть складатися у вигляді електронних документів та підписуватися Сторонами електронними-цифровими підписами (ЕЦП) та/або кваліфікованими електронним підписами (КЕП) в такому сервісі як "Портал контрагентів компанії ТОВ ХЮРРЕМ" (<https://agroedoc.com/>). Електронний документ, що підписується двома Сторонами, вважається укладеним Сторонами та підписаним всіма необхідними повноважними підписантами Сторін у дату, зазначену в тексті такого електронного документа одразу після назви документа або зазначену в іншому місці документа, як дата його складання. Ця умова застосовується, в тому числі, у разі, якщо фактична дата накладання ЕЦП/КЕП будь-яким з підписантом будь-якої Сторони буде раніше або пізніше дати електронного документа, зазначеної в тексті останнього.

7.11. Сторони підтверджують, що у складі своїх кінцевих бенефіціарних власників чи засновників (учасників, акціонерів) прямо чи опосередковано немає: а) держави російська федерація; б) громадян російської федерації; в) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації. У разі, якщо зазначена у цьому пункті Договору інформація виявиться недостовірною або спричинить порушення норм чинного законодавства України, винна Сторона зобов'язується відшкодувати іншій Стороні всі збитки.

7.12. Всі спори, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору Сторони вирішують в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФГ "ОРІАНА"

Адреса місцезнаходження юридичної особи:

27634, Україна, Кіровоградська область,
Кропивницький район, с. Шевченкове,
вул. Весела будинок 29

Код ЄДРПОУ 37980837

р/р UA313052990000026009035100827

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

ПІН № 379808311089

Тел. 050-643-38-25, 098-577-01-91;

E-mail: Loran23@ukr.net

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «ХЮРРЕМ»

Адреса місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 02161, м. Київ, Деснянський район,
вул. Братиславська, буд. 52- А, офіс 219

Фактична адреса: Кіровоградська обл.

м. Мала Виска, Челюскіна, буд. 1

код ЄДРПОУ 38852547

р/рах.: UA283282090000026005010045611

в АТ "Південний", МФО 328209

р/рах UA793005280000026002000010272

в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528

ПІН 388525411239

Тел.: 095-3406229

Платник податку на прибуток

на загальній системі оподаткування

E-mail: hurrem_bukh@ukr.net

Голова ФГ

Директор

Тімур МОРОЗ

Людмила ШЕВЧЕНКО

Акт переоцінки Товару

Номер та дата Договору:
Номер та дата Специфікації:

м. Мала Виска

" " 2026 року

Найменування Товару:	КУЛЬТУРА
Базовий показник по вологості %	
Базовий показник по смітній домішці %	
Базовий показник по амброзії шт/кг	
Ціна Договору без ПДВ, грн/ т	

Розрахунок ціни за 1 кг Товару в залежності від фактичної якості:

Накладна (ТТН), №	Транспортний засіб, №	Фізична вага, кг	Волог. факт., %	Сміт. дом. факт. %	Амброзія шт/кг	Зниження ціни за 1 тн по вологості грн/т	Зниження ціни за 1 тн по доробці, очищення грн/т	Зниження ціни за 1 тн смітній домішці грн/т	Амброзія за 1 шт/кг	Фактична ціна, грн/ кг без ПДВ	Фактична ціна, грн/т з ПДВ
Вага для видаткової накладної, кг		0									
Остаточна ціна за 1 кг без ПДВ, грн.			0,00000				Остаточна вартість Товару без ПДВ, грн.			0,00	
ПДВ за 1 кг, грн.			0,00000				Сума ПДВ, грн.			0,00	
Остаточна ціна Товару за 1 кг з ПДВ, грн.			0,00000				Остаточна вартість Товару з ПДВ, грн.			0,00	

Адреси, реквізити та контактні дані Сторін зазначені в Договорі до якого складений цей Акт переоцінки Товару.

Сторонами погоджено та затверджено форму цього акту переоцінки товару.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ФГ ОРІАНА

ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «ХЮРРЕМ»

Голова ФГ _____ Тімур МОРОЗ

Директор _____ Людмила ШЕВЧЕНКО

Прохання перед підписанням видаткової накладної зробити звірку з нашим бухгалтером: Наталія - 050 480 80 47